

1501399-47.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501399-47.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501399-47.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de junho de 2022, por volta das 13h02, na Rua Aloísio de Azevedo, 09, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia para entrega ao consumo de terceiros 7 porções de maconha, 3 pedras de crack e 10 frascos de lança-perfume, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 17 de junho de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 34/36).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 7), assim como o laudo de constatação (fls. 12/15 e 16/18).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 69) e apresentou defesa preliminar (fl. 83). Em 4 de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 84).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 91/92).

Juntados aos autos os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 78/80 e 93/95).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 99 e 102).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 16 de junho de 2022, por volta das 13h02, na Rua Aloísio de Azevedo, 09, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, guardava e trazia para entrega ao consumo de terceiros 7 porções de maconha, 3 pedras de crack e 10 frascos de lança-perfume, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis municipais foram ao local do fato averiguar informação anônima sobre um traficante vestido com camiseta vermelha e short branco que atuava no local. Tratava-se de um bar e identificaram o réu. Sob a posse dele foi encontrada a quantia de R\$180,00. Ele admitiu a traficância e indicou o ponto onde os entorpecentes estavam ocultos, sob uma porta de aço do outro lado da via. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, a diversidade de espécies não é sugestiva de porte para uso próprio e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico das drogas, quer do lança-perfume (fls. 78/80), quer da maconha e do crack (fls. 93/95).

Na fase policial e em juízo as testemunhas José Carlos e Márcio José declararam que atuavam como guardas civis e na data do fato foram ao local da abordagem para averiguar informação anônima sobre um homem de certas características, que ali vendia entorpecentes. Identificaram o réu, tal como descrito pelo informante. Sob a posse direta dele encontraram apenas dinheiro, mas ele admitiu que estava traficando e indicou um ponto, do outro lado da rua, onde ocultara as drogas. De fato encontraram algumas porções de drogas variadas no local apontado.

Na polícia e em juízo o réu confessou o crime sem ressalva. Fazia poucos dias que traficava, porque estava desempregado. O dinheiro apreendido era proveniente da venda ilícita.

Patenteado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há nada a ser considerado porque a quantidade de drogas, somados todos os tipos delas, não é demasiada. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. O réu respondeu a outros três processos por crimes de furto, um deles foi sentenciado mas sem informação do trânsito em julgado. Nos termos da Súmula 231 do STJ, não pode haver redução aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Não há causas de aumento de pena na terceira fase, mas deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conquanto o réu responda a processos criminais ainda em curso, no julgamento de recurso repetitivo, tema 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

A redução preconizada acima é de 1/6 a 2/3. No caso, à vista da variedade de drogas, não a quantidade delas, entendo por bem proceder à redução em 1/2, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Uma vez que o crime cometido pelo réu não tem pena superior a 4 anos e não envolveu grave ameaça ou violência, a pena privativa de liberdade acima poderá ser

substituída por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa. Considerando que o valor dessa segunda pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, ele trabalha em um lava-rápido e admite que começou a traficar justamente porque estava há dias na rua sem emprego e sem ter como se sustentar, fixo-a no mínimo legal.

A pena de multa autônoma segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 250 dias-multa. O valor dela, novamente, deve ser o mínimo legal, haja vista o que foi dito acima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MATEUS BRUNO DO CARMO BENEVENUTO DE OLIVEIRA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há representação pelo decreto de prisão preventiva, nem elementos novos indicativos de que a medida seja necessário, ademais, ante o regime inicial fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o réu deve permanecer em liberdade.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA